

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4871/2538

นายศรีหมื่น ใหม่สุภา กับพวก
๘ บริษัทขนส่ง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 443 วรรคสาม, มาตรา 1461, มาตรา 1563, มาตรา 1564

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คำสินไหมทดแทนเกี่ยวกับค่าขาดไร้อุปการะและค่าที่ต้องทุกข์พลภาพตลอดชีวิตที่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วม จะต้องรับผิดชอบให้แก่โจทก์นั้นจะต้องแยกชำระให้แก่โจทก์แต่ละคนตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนด ปรากฏว่าโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ที่ 7 และที่ 8 ได้รับคำสินไหมทดแทนเป็นค่าขาดไร้อุปการะและค่าที่ต้องทุกข์พลภาพตลอดชีวิตเป็นจำนวนคนละไม่เกินสองแสนบาท คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์กำหนดให้จ่ายค่าขาดไร้อุปการะให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ที่ 7 และค่าที่ต้องทุกข์พลภาพตลอดชีวิตให้โจทก์ที่ 8 มากเกินสมควรเป็นการไม่ชอบนั้นเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการกำหนดคำสินไหมทดแทนจึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงอันต้องห้าม ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ความรับผิดในคำสินไหมทดแทนสำหรับการขาดไร้อุปการะเพราะเหตุบิดา มารดา บุตรหรือสามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายโดยการฆ่าละเมิดของบุคคลภายนอกฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ชอบที่จะได้รับค่าอุปการะทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยผลแห่งกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา 443 วรรคสาม ประกอบด้วย มาตรา 1461, 1563 และ 1564 ไม่ต้องพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายกับผู้ขาดไร้

อุปการะจะอุปการะกันจริงหรือไม่ และในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม่ ผู้ขาดไร้
อุปการะจะมีฐานะดีหรือยากจน ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สำหรับการขาดไร้อุปการะคงมีอยู่เสมอ

ความรับผิดชอบในค่าสินไหมทดแทนสำหรับการขาดไร้อุปการะเพราะเหตุบิดา
มารดา บุตรหรือสามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายโดยการฆ่าละเมิดของ
บุคคลภายนอกฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่ชอบที่จะได้รับค่าอุปการะทั้งในปัจจุบันและอนาคต
โดยผลแห่งกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา 443 วรรคสาม ประกอบด้วย
มาตรา 1461, 1563 และ 1564 ไม่ต้องพิจารณาว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายกับผู้ขาดไร้
อุปการะจะอุปการะกันจริงหรือไม่ และในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม่ ผู้ขาดไร้
อุปการะจะมีฐานะดีหรือยากจน ก็ไม่ใช่ข้อสำคัญสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สำหรับการขาดไร้อุปการะคงมีอยู่เสมอ

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลแพ่ง - นายเจียม เสาวภา

ศาลอุทธรณ์ - นายพิชัย คุ่มพงษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น